
PROCEDIMIENTO	: Tutela laboral
MATERIA	: Garantía de indemnidad, recargo legal, nulidad del despido, subcontratación, remuneraciones y prestaciones laborales, en subsidio despido improcedente.
Demandante	: Juan de Dios Kuschel Jara
RUT	: 20.668.056-3
Abogado Patrocinante 1	: Ignacio Esteban Jara Álvarez
R.U.T.	: 17.847.365-4
Abogado Patrocinante 2	: José Manuel Gorroño Vega
R.U.T.	: 19.451.678-9
Abogado Patrocinante 3	: Carlos Patricio Gorroño Vega
R.U.T.	: 18.138.185-K
Demandado principal	: Servicios Integrales Aguilar Y Compañía Limitada
R.U.T.	: 77.630.810-2
Representante legal	: Cecilia Aguilar Núñez
R.U.N.	: 6.066.934-1
Demandado solidario/subsidiario	: Aguas del Valle S.A.
R.U.T.	: 99.541.380-9
Representante legal	: Andrés Antonio Nazer Vega
R.U.N.	: 9.589.983-8

EN LO PRINCIPAL: TUTELA LABORAL CON OCASIÓN DEL DESPIDO, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES ADEUDADAS; **EN EL PRIMER OTROSÍ:** DEMANDA DE DESPIDO IMPROCEDENTE, INDEMNIZACIONES, NULIDAD DEL DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES ADEUDADAS; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS; **EN EL TERCER OTROSÍ:** SE EXHORTE; **EN EL CUARTO OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER; **EN EL QUINTO OTROSÍ:** FORMA DE NOTIFICACIÓN.

JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SERENA

JUAN DE DIOS KUSCHEL JARA, chileno, casado, desempleado, R.U.N. 20.668.056-3, domiciliado para estos efectos en calle Matta N°510, oficina N°04, comuna de La Serena, a SS. respetuosamente digo:

Que por este acto, dentro de plazo, de conformidad al artículo 489 y siguientes del Código del Trabajo, vengo en interponer **denuncia de tutela laboral con ocasión del despido, por vulneración de la garantía de indemnidad**, diferencia en indemnizaciones, recargo legal,

subcontratación, devolución de descuento de AFC, nulidad del despido y cobro de prestaciones en contra de 1) **SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA (INCOSERVICIOS LTDA.)**, R.U.T. 77.630.810-2, representada legalmente por doña CECILIA AGUILAR NUÑEZ, R.U.N. 6.066.934-1, desconozco profesión u oficio, o quien la represente o subrogue en virtud del Art. 4º del Código del Trabajo, ambos domiciliados en Luis Thayer Ojeda N°0180, oficina 205-206, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y 2) **AGUAS DEL VALLE S.A.** R.U.T. 99.541.380-9, representada legalmente por don ANDRÉS ANTONIO NAZER VEGA, R.U.N. 9.589.983-8, desconozco profesión u oficio, o quien lo represente o subrogue en virtud del Art. 4º del Código del Trabajo, ambos domiciliados en Colo Colo N°935, La Serena; en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que se pasan a exponer.

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE TRABAJO

1. Ingresé a trabajar bajo subordinación y dependencia para SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, en adelante INCOSERVICIOS, con fecha 23 de abril de 2024.
2. La referida empresa se dedica a contratos de operación de la fase de corte y reposición de suministro de agua potable, para AGUAS DEL VALLE S.A., quien es la empresa suministradora de agua potable en la Región de Coquimbo. Durante los años de trabajo, desempeñé el cargo de cortador-negociador-reponedor en mi empresa, realizando esas funciones en beneficio de la mencionada empresa AGUAS DEL VALLE S.A.
3. En ese contexto, existe entre mi ex empleadora SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA y AGUAS DEL VALLE S.A. un régimen de subcontratación.
4. Dentro de mis remuneraciones se contemplaba el pago de un sueldo base, más comisiones por corte y reposición de suministro de agua potable. Así las cosas, las comisiones por corte y reposición eran calculadas conforme a información que era proporcionada por parte de AGUAS DEL VALLE S.A. a mi ex empleador SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, dicha información era denominada "estados de pago".
5. El sueldo base estipulado era de \$500.000.- además de una gratificación anual garantizada, de conformidad al artículo 50 del Código del Trabajo, un bono por deuda recuperada, semana corrida de conformidad al artículo 45 del Código del Trabajo, y una asignación de colación por la suma de \$40.000.-
6. La jornada laboral pactada fue de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas, viernes de 9.00 a 17:00 hrs con 60 minutos de colación, y sábado de 9:00 a 14:00 horas con 60 minutos de colación.
7. El contrato inicial de fecha 23 de abril de 2024, tenía una duración hasta el 31 de mayo de 2024.

8. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de agosto de 2024, se modificó dicho contrato, pasando a ser un contrato de duración indefinida.
9. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 27 de mayo de 2024, se modificó la cláusula 12, letra a) y 13 letra g) del contrato de trabajo, para incorporar la obligación de reponer suministro.
10. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de julio de 2024, se sustituyó la cláusula 3 letra c) del contrato, estableciendo el derecho a devengo y pago de comisiones variables conforme a las reglas allí señaladas; dichas comisiones se pagarían por corte efectivo de suministro de agua potable y por recuperación de deuda.
11. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 07 de agosto de 2024, se volvió a sustituir la cláusula 3 letra c) del contrato, incorporando nuevos requisitos para el devengo y pago de la comisión por recuperación de deuda.

B. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL

Dentro de mis funciones, los clientes con los cuales debía negociar, estaban en la categoría de "incobrables" ya que estos eran clientes que no habían realizado pago desde 7 boletas en adelante, clientes que ya habían realizado convenios previamente y con mal comportamiento de pago. Atendido lo anterior, me indicaron desde la empresa que mi remuneración iba a ser en base a un porcentaje de lo recuperado por parte del equipo siempre que se superaran los \$32.000.000.- mensuales. Esta cifra o meta mensual era grupal, es decir, todos quienes realizaban mis funciones en la empresa, ya que la cartera de clientes también era grupal, por lo cual, nos coordinábamos para lograr las metas.

Además, para el mes de abril de 2024, se informó que se aplicaría una campaña de Aguas del Valle para ese mes por resultados obtenidos, que consistiría en el pago de que, si como equipo lográbamos superar \$256.000.000.- se pagaría un premio de 100 UF como equipo general, mientras que si superábamos los \$512.000.000.- se pagarían 300 UF. El equipo se encontraba conformado por 29 personas, sin embargo los bonos nunca se pagaron porque supuestamente no se alcanzó ninguna de las metas, lo cual nunca fue demostrado por parte de la empresa.

Desde un principio se me indicó por parte de la demandada que el trabajo siempre sería en equipo ya que no teníamos una cartera de clientes individual y exclusiva. Esta carga de clientes se realizaba a través de una aplicación de Aguas del Valle llamada CyR, la que asignaba a cada trabajador un código de usuario, en mi caso el código 953.

En el mes de mayo de 2024 además, se suscribió un anexo que añadía la función de reponer suministro de agua, ya que la persona que había ingresado con el cargo de reponedor fue desvinculada, encargándonos esta tarea a nosotros; tarea que debía ser remunerada en la misma proporción que las comisiones por corte de suministro.

Las cargas de clientes se realizaban de forma diaria aproximadamente a las 09:00 hrs. de lunes a sábado. Estas órdenes eran de corte y reposición y adicionalmente se realizaba otra carga de reposiciones a las 15:00 hrs. de cada día, con excepción del día sábado.

Además, entre las funciones que me encomendaba el empleador se encontraba el ingreso a sectores muy peligrosos de la ciudad, que la empresa las denominaba como "zonas duras" (sectores de alto riesgo) donde debía poner en peligro mi integridad física de forma habitual.

Durante el transcurso de mi turno además, me encontraba con distintos casos de viviendas cerradas, clientes que no permitían el corte de suministro, direcciones que ya no existían o no estaban en la geolocalización de la aplicación, entre otros, los cuales todos iban registrados en la aplicación CyR de Aguas del Valle.

Al momento de acercarse el término de cada turno, se me solicitaba por parte de la jefatura de Incoservicios que registrara el resto de las órdenes como "casa cerrada", con la finalidad de que al indicar que hubo gestión por parte mía como trabajador, fuera remunerado por Aguas del Valle a incoservicios.

Sin perjuicio de lo antes señalado, otro de los inconvenientes que se presentaban en el ejercicio de mis funciones era el hecho que las cargas diarias se cruzaban con las cargas de mis compañeros, lo que se traducía en que distintos trabajadores realizábamos visitas a clientes hasta tres veces por semana, y luego al momento de pagar el cliente, el pago de este no se viera reflejado en ninguno de los códigos de mis compañeros ni el mío, evadiendo así Incoservicios realizar el pago de las comisiones respectivas según lo acordado.

Luego, cabe señalar que no existía concordancia entre el cálculo de comisiones que realizaba mi ex empleador y el trabajo efectivamente realizado por mi persona. Así, solicité en varias ocasiones junto a mis compañeros de trabajo a la empresa que entregara un detalle de la forma en que se habían calculado las comisiones, sin embargo, se nos indicaba por parte de las jefaturas que no tenían conocimiento de aquella información, y señalaban que no había "nada que hacer", cuestión que era frecuentemente indicada por don Milko Valenzuela, supervisor de la empresa.

Lo antes señalado ocurrió desde que ingresé a la empresa y hasta el mes de julio de 2024, para que luego se nos enviara un Excel parcial sin ningún tipo de respaldo o detalle indicando cuánto llevaba supuestamente por comisión cada trabajador.

La información parcial y no verificable en todo caso era utilizada como método de presión por parte del supervisor, indicando cuando estos montos eran bajos si íbamos bien o mal y amenazando por varios medios (video llamadas, reuniones, whatsapp) que "nadie tiene el trabajo seguro, es lo que hay y agradezcan que tienen trabajo", causando un estrés considerable y empeorando la relación y el clima laboral.

Con el paso de los meses, se nos fue entregando información de pagos de manera irregular sin entregarnos un estado de pago oficial, en donde se nos enviaba una imagen recortada de un

Excel con nuestros nombres y el supuesto monto recaudado, el cual nunca coincidía con el detalle que cada uno de los trabajadores registrábamos por nuestra cuenta al momento de realizar nuestras funciones y al solicitar a los analistas la fecha, el tipo de corte y el monto del pago que el cliente realizó para regularizar su deuda no se nos entregaba información. Una vez al mes se nos enviaba de manera intermitente un global con las cifras de todos en donde el momento de indicarle al jefe del contrato de turno las diferencias que estaban entre nuestro seguimiento y el documento enviado, este a veces aceptaba algunos pagos y otros no, sin dar explicaciones del rechazo o la aceptación de las diferencias de pagos que le habíamos hecho presente.

Esto generó constantes problemas con las jefaturas en el sentido que tanto yo como mis compañeros realizamos reclamos por las comisiones impagas, sin obtener nunca una solución concreta, no quedando otra opción que recurrir a la Inspección del Trabajo, para que la empresa fuera fiscalizada y, eventualmente, sancionada por los incumplimientos relatados, cuestión que ocurrió, como se explicará a continuación.

C. DE LA DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y FISCALIZACIÓN

Con fecha 30 de abril de 2025, me acerqué conjuntamente con dos de mis compañeros de trabajo (Cristobal Mardones y José Cornejo) a dependencias de la Inspección del Trabajo de La Serena, con la finalidad de realizar una denuncia en contra de mi empleador, por todos los hechos previamente señalados, en especial por las comisiones impagas y la falta de cumplimiento de compromisos y obligaciones de la empresa demandada, en relación con montos de dinero que se me adeudaban, sumado al hecho que se nos hacía realizar trabajos en zonas de alta peligrosidad en la conurbación, sin ninguna protección, lo que se traduce en una desprotección e incumplimiento de mi ex empleador. En este contexto, fui víctima de dos asaltos y el robo de mis pertenencias, lo que denuncié oportunamente en carabineros y fiscalía.

Así, en la fecha indicada realizamos una denuncia por estos hechos ante la Inspección del Trabajo.

En esta oportunidad, además solicitamos a la funcionaria que tomó la denuncia, que nos contactara previo al inicio de la fiscalización, con la finalidad de estar enterados del avance de la misma.

Con fecha 4 de julio de 2025, se dió inicio a la fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, según consta en documento de dicho tenor, cuyos datos de singularización son: "Región 13, Inspección 12, Año 2025, N° Fiscalización 1361". Este documento además indica antecedentes del solicitante y afectados, en donde se encuentra el suscrito, y contenido de la fiscalización indica "Remuneraciones: Pagar remuneración parcial o incorrectamente".

Luego, con fecha **22 de septiembre de 2025** se recibe "informe de exposición" en relación con la fiscalización N° 1361, la que da cuenta del procedimiento y medios de investigación utilizados

para la constatación de los hechos denunciados. En este informe se indica por parte de la fiscalizadora lo siguiente:

"No obstante lo anterior, (la) suscrita no puede constatar el pago de las comisiones, toda vez que el empleador no entrega un anexo mensual, junto con las liquidaciones, con los montos de cada comisión y el detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para obtener los montos totales, tanto del número de cortes, como de los montos de la totalidad de recupero, realizados por los trabajadores de forma mensual.

Si bien el empleador entrega al supervisor el cálculo de lo realizado por cada trabajador, estos cálculos son resumidos y no se consignan lo realizado en forma detallada, los cortes, fechas de ellos, número cliente.

En cuanto a la recuperación, el empleador entrega un excel con un monto total del mes de cada trabajador. No es un detalle en la cual se establezca de donde se origina esos montos de recupero, como por ejemplo qué clientes pagaron, la fecha y bajo qué contexto le pagan al que realizó la gestión.

Los trabajadores no pueden cotejar sus datos con los datos que le entrega el supervisor de la empresa".

Que, luego, en la parte final del informe se señala:

*"(...) se constata infracción al artículo 54 bis inciso 3º, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo. No contener las liquidaciones de remuneraciones un anexo con, o no contener el anexo, los montos de cada comisión, bono, premio u otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo. **Multa 60 UTM.**"*

Al final consta firma de la fiscalizadora doña Nelly Venegas E.

D. DEL DESPIDO

El día 4 de octubre de 2025, recibí carta de despido de fecha 30 de septiembre de 2025, en que se me aplicó la causal establecida en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es "Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio", y es del siguiente tenor:

"Santiago, 30 de septiembre de 2025.

Señor (a)

JUAN DE DIOS KUSCHEL JARA

(...)

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 162 del Código del Trabajo,

comunicamos a Ud. que se ha resuelto poner término a su contrato de trabajo a contar del 31 de octubre de 2025, decisión que tiene por fundamento la causal contenida en el artículo 161, inciso 1º, del referido cuerpo legal, esto es, por necesidades de la empresa.

Los hechos en los que se fundamenta la causal invocada radican en la circunstancia que la Compañía deberá necesariamente racionalizar y disminuir el personal que labora para el Servicio Gestión de Pagos Especiales específicamente, por el término derivado del contrato comercial CW2248073 ES - SERVICIO DE GESTIÓN DE PAGOS ESPECIALES, LA SERENA, COQUIMBO- 2024 y la decisión de la empresa mandante de no perseverar en ello. Lo anterior significó para la Compañía tomar la difícil decisión de suprimir las funciones que Ud. realizaba, en relación con que, a partir del día 31 de octubre de 2025, finaliza el servicio que Incoservicios Ltda. presta para la empresa mandante.

Se hace presente que corresponde a usted el pago de las siguientes indemnizaciones:

Indemnización por años de servicio: \$ 3.286.501.- (Tres millones doscientos ochenta y seis mil quinientos un pesos)

Conforme a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 162 del Código del Trabajo se informa que sus cotizaciones se encuentran al día y serán oportunamente enteradas en las instituciones previsionales, hasta el último día del mes anterior al del término de su Contrato de Trabajo. Se adjunta a la presente, certificado de pago de cotizaciones previsionales correspondiente al tiempo que usted prestó servicios a nuestra Empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8º del artículo 162 del Código del Trabajo y en el acápite III, numeral 1, de la Resolución 1.340, de la Dirección del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de 12.11.2021, se informa a Ud. que el finiquito se pagará en forma electrónica, siendo voluntario de su parte firmar y recibir el pago en forma electrónica, pudiendo optar a hacerlo en forma presencial ante ministro de fe, a su elección. Además, al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario, podrá formular reserva de derechos.

Copia de este aviso se remite en plazo y forma legal a la Dirección del Trabajo para el registro de comunicaciones

Atentamente"

E. DE LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD

A este respecto, se debe señalar que el artículo 485 establece en la segunda parte de su inciso tercero que "En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores por la **interposición de denuncias** o por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en

ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien **como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo**". (destacado y subrayado es propio).

La jurisprudencia nacional de los tribunales del trabajo ha definido como "garantía de indemnidad", en uno de sus fallos, como *"el derecho de toda persona del ejercicio legítimo de sus derechos, y que consiste en no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de acciones administrativas o judiciales"*¹

A este respecto, queda en evidencia que el despido de que fui objeto, fue la consecuencia de una serie de conflictos previos producidos con mi ex empleador, que determinaron que interpusiera una denuncia en su contra, por las obligaciones incumplidas, y que finalmente con ocasión de esta denuncia, se produjera una fiscalización y sanción a mi ex empleador, lo que derivó en mi despido, **como forma de represalia**.

En este sentido, queda de manifiesto la obviedad de esta represalia con tan solo revisar **las fechas** en que ocurrieron los hechos. Por una parte, el informe de fiscalización y multa fue recibida el día **22 de septiembre de 2025** y luego, solo ocho días después, el **30 de septiembre de 2025** ya se encontraba lista mi carta de despido por -supuestamente- necesidades de la empresa.

Así las cosas, la doctrina española ha señalado que son dos los elementos caracterizadores del comportamiento empresarial en materia de Garantía de Indemnidad, los cuales son: la intencionalidad o ánimo lesivo, por una parte, y el perjuicio causado al trabajador, por otra². En nuestro país, y en términos concretos, la medida de represalia utilizada en la gran mayoría de los casos por el empleador ha sido el despido.

Ante esta situación resulta pertinente, además, recordar que en este procedimiento es aplicable la disposición que contempla el artículo 493 del Código Laboral, que establece que *"Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad"*. La jurisprudencia ha sostenido que *"esta norma significa que le corresponde al denunciante aportar antecedentes suficientes para configurar indicios de la represalia denunciada para, en este caso, trasladar el peso de la prueba al demandado **quien deberá probar la concurrencia de una motivación distinta, real y efectiva, para destruir aquella apariencia razonable que el denunciante ha construido sobre la base de los indicios creados***. Esto porque, tal como lo ha sostenido la doctrina nacional, el empleador no debe demostrar el fundamento y la proporcionalidad de las medidas adoptadas en relación a los mismos hechos, pues en realidad la represalia tiene estructura de regla, en cuanto fija

¹ Sentencia del JLT de Concepción, de fecha 1 de octubre de 2009, en causa RIT T 16-2009.

² CASAS BAAMONDE, María Emilia. Tutela judicial efectiva y garantía de indemnidad. En: AA.VV. Las transformaciones del Derecho del Trabajo en el marco de la Constitución Española. Madrid, España: La Ley, 2006, p. 720.

de antemano las condiciones de aplicación de la misma, la garantía de indemnidad no debe ponderarse ni balancearse con otros” Agrega además esta jurisprudencia que “Entonces, existirá una contravención a la garantía de indemnidad **cada vez que un trabajador o trabajadora sufra una represalia como consecuencia de hechos vinculados al ejercicio legítimo de un derecho laboral en el orden judicial o administrativo**, pues aquello afecta la esencia de la garantía que asegura la eficacia de tales derechos³” (destacado y subrayado es propio).

En cuanto a los requisitos o presupuestos para el éxito de una acción de tutela por vulneración de la indemnidad, se exige el ejercicio de una acción judicial o labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo; la represalia por parte del empleador y la conexión causal o vínculo de causalidad entre ambas conductas⁴

Como se ve, concurren todos y cada uno de los requisitos mencionados, por cuanto realicé en primer lugar, reclamos directos por las comisiones impagas, compromisos incumplidos y situaciones de riesgo en mi trabajo, luego derechamente ingresé una denuncia ante la inspección del trabajo, que puso en movimiento un proceso fiscalizador en contra de mi ex empleador, y luego, una vez que el demandado fue sancionado con una multa de 60 UTM, por motivo de la denuncia interpuesta, **fui despedido por la causal de necesidades de la empresa. Lo cierto es que esta causal, es en realidad una forma de encubrir un despido por represalia, ya que por lo demás, la causal es indebida porque no concurren los hechos que la configuran.**

Así las cosas, el despido ha sido una represalia de mi ex empleador, debido a los constantes reclamos que efectúe, sumado a la denuncia formal realizada, la fiscalización iniciada por la Inspección del Trabajo y la **posterior multa aplicada.**

F. DIFERENCIAS EN LA BASE DE CÁLCULO

Cabe hacer presente a S.S. que según lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, se entenderá como base de cálculo la última remuneración del trabajador.

Como se dijo, la remuneración que estipulaba mi contrato y anexos, era variable, siendo parte de la misma las comisiones por corte, reposición y por recuperación de deuda. Atendida la existencia de comisiones adeudadas por la demandada, la base de cálculo real tomando en consideración el total de haberes que debí recibir en los últimos meses trabajados completos (febrero, marzo y octubre de 2025) es la suma promedio de **\$3.271.222**

Así las cosas, existe una diferencia considerable entre lo pagado en el finiquito (\$3.286.501) y lo que realmente me correspondía conforme a mi remuneración, existiendo una diferencia adeudada por concepto de indemnización por años de servicio de **\$3.255.943.-**

³ Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, causa rol T-860-2024.

⁴ Juzgado de Letras de Antofagasta, causa rol T-463-2021.

G. DE LA NULIDAD DEL DESPIDO.

En virtud de lo anterior, en los hechos ha existido un pago parcial de mis cotizaciones previsionales y de salud, por lo que no es posible considerar que mi ex empleadora ha dado cumplimiento a su obligación de pago de aquellas.

Así las cosas, es del caso reiterar, que mi ex empleadora no realizó el pago íntegro de mis cotizaciones de seguridad social durante toda la vigencia de la relación laboral; incurriendo de esta manera en infracción a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que señala: *"El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión y con organismos públicos."*

Lo anterior se encuentra en concordancia con lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto ley N.º 3.500 de 1980, que señala que las cotizaciones establecidas en dicho texto legal, deberán ser declaradas y pagadas por el empleador en la Administradora de Fondo de Pensión a la cual se encuentre afiliado el trabajador dentro de los plazos correspondientes. Siendo así, corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido, ya que, no declaradas ni pagadas íntegramente sus cotizaciones, el despido del cual fue objeto no produce ningún valor y las demandadas han de ser condenadas a pagar todas y cada una de las remuneraciones y demás prestaciones laborales que correspondan, hasta que se produzca la convalidación del despido, tomando como base de cálculo el monto de remuneración señalado en el literal E. de esta demanda, o en su defecto el que SS. estime pertinente.

H. OTRAS PRESTACIONES ADEUDADAS

A este respecto, se debe señalar que en el contexto de relación laboral, se debían pagar diversas comisiones, de conformidad al contrato de trabajo acompañado a esta presentación y los anexos del mismo. Es del caso que, a la fecha, se me adeudan comisiones, según el detalle que se pasa a exponer:

1. Comisión por corte efectivo de suministro de agua potable

El anexo de contrato de trabajo de fecha 07 de agosto de 2024, establece el derecho a comisión por corte efectivo de suministro de agua potable, a partir del mes de julio de 2024. Así las cosas, se estableció que por cada corte de suministro, se me pagaría la suma de \$1.500 si el total de cortes mensual iba entre 1 y 80, mientras que dicha suma aumentaría a \$2.000 por cada corte si el total de cortes mensual era más de 80. Así las cosas, esta parte recibió pago de dichas comisiones, pero de forma incompleta, según detalle en cuadro que se adjunta:

Tabla I. Diferencias por comisión de corte de suministro

Periodo	Cortes pagados	Cortes realizados	Valor por corte
ago-24	222	289	\$2.000
sept-24	231	300	\$2.000
oct-24	117	152	\$2.000
nov-24	251	326	\$2.000
dic-24	254	330	\$2.000
ene-25	167	217	\$2.000
feb-25	172	224	\$2.000
mar-25	372	484	\$2.000
abr-25	327	425	\$2.000
may-25	82	107	\$2.000
TOTAL CORTES	2.195	2.854	\$2.000
TOTAL COMISIÓN	\$4.390.000	\$5.708.000	
DIFERENCIA ADEUDADA	\$1.318.000		

Por tanto, a la fecha se adeuda la suma de **\$1.318.000.-** por concepto de comisión por corte de suministro.

2. Comisión por reposición de suministro de agua potable

Como se dijo, en el mes de mayo de 2024, el trabajador que se encargaba de realizar las reposiciones de suministro se fue de la empresa, y por tanto, debimos asumir dicha responsabilidad, toda vez que la empresa nos obligaba a realizar estas reposiciones, aun cuando las mismas no formaban parte de nuestras funciones contractuales. Ahora bien, en este mismo contexto, mi empleador reconoció que las reposiciones serían pagadas, en la misma forma y medida que los cortes de suministro, cuestión que jamás se verificó, existiendo actualmente una deuda por este concepto, según se detalla en la tabla adjunta.

Tabla II. Diferencias por comisión de reposiciones de suministro

Periodo	Reposiciones	Valor por reposición
mar-24	0	\$1.500
abr-24	30	\$1.500
may-24	62	\$1.500
jun-24	103	\$2.000
jul-24	112	\$2.000
ago-24	118	\$2.000

sept-24	125	\$2.000
oct-24	87	\$2.000
nov-24	119	\$2.000
dic-24	121	\$2.000
ene-25	98	\$2.000
feb-25	123	\$2.000
mar-25	136	\$2.000
abr-25	118	\$2.000
may-25	97	\$2.000
sept-25	84	\$2.000
oct-25	63	\$1.500
TOTAL REPOSICIONES	1.596	
TOTAL COMISIÓN	\$3.114.500	
ADEUDADO	\$3.114.500	

Por tanto, a la fecha se adeuda la suma de **\$3.114.500.-** por concepto de comisión por reposiciones de suministro.

3. Comisión por recuperación de deuda

Cabe señalar que el pago de comisión por recuperación de deuda, se encuentra dividida contractualmente en dos etapas:

(i) **Una primera etapa**, desde el momento que inicié mi vínculo con la empresa hasta el mes de junio de 2024 inclusive y;

(ii) **Una segunda etapa**, desde el mes de julio de 2024 hasta el término de la relación laboral.

En el primer periodo, se contemplaba el pago a cada trabajador de un 1,2% del monto total recaudado por la empresa durante el mes, siempre y cuando se superara la meta de \$32.000.000.- de recaudación, de conformidad a la cláusula N° 3, letra c), número iv) del contrato de trabajo de fecha 11 de abril de 2024.

En la segunda etapa, en cambio, mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 7 de agosto de 2024, se sustituyó la cláusula 3 letra c) del contrato -que regulaba el pago de comisiones- estableciendo, entre otras cosas, que se pagaría a cada trabajador un 1% sobre la recaudación efectiva de los dineros recuperados, sin necesidad de cumplir con la meta antes estipulada.

Entonces, el pago de 1,2% de la recaudación supeditado al cumplimiento de la meta mensual, se mantuvo vigente durante los meses de abril, mayo y junio de 2024.

Curiosamente en ninguno de dichos meses, según dichos de mi ex empleador, se logró cumplir la meta mensual de \$32.000.000.- por lo que no se realizó pago alguno por concepto de comisión por recupero. Sin embargo, conforme al registro que llevaba como trabajador, en conjunto con mis compañeros que desempeñan la misma función y con quienes compartía cartera de clientes, pude determinar que la información proporcionada por la empresa no era fiel a la realidad, pues la meta mensual se superó y por tanto correspondía el pago de la respectiva comisión.

En detalle, la recaudación por los períodos mencionados y la comisión mensual eran los siguientes:

TABLA III. Detalle comisiones por recuperación, etapa uno.

Periodo	Recaudación mensual	Comisión (1,2%)
abr-24	\$35.000.000.-	\$420.000.-
may-24	\$35.000.000.-	\$420.000.-
jun-24	\$35.000.000.-	\$420.000.-
TOTAL RECAUDACIÓN	\$105.000.000.-	
TOTAL COMISIÓN	\$1.260.000.-	
ADEUDADO	\$1.260.000.-	

Se hace presente desde ya a S.S. que los meses de abril, mayo y junio de 2024, mi empleador no nos informó los montos recaudados por recuperación, sin embargo, a partir de cálculos realizados por el equipo de trabajadores, pudimos determinar que la recaudación mensual no pudo ser menos de \$35.000.000.- tal y como se indicó en la tabla precedente.

TABLA IV. Detalle comisiones por recuperación, etapa dos.

Periodo	Recaudación mensual	Comisión (1%)
jul-24	\$50.058.400.-	\$500.584.-
ago-24	\$60.326.500.-	\$603.265.-
sep-24	\$40.071.700.-	\$400.717.-
oct-24	\$59.914.200.-	\$599.142.-
nov-24	\$54.790.500.-	\$547.905.-
dic-24	\$47.240.500.-	\$472.405.-
ene-25	\$54.725.000.-	\$547.250.-
feb-25	\$53.344.400.-	\$533.444.-
mar-25	\$50.412.700.-	\$504.127.-
abr-25	\$38.883.500.-	\$388.835.-

may-25	\$43.933.000	\$439.330
jun-25	\$151.760.423	\$1.517.604
jul-25	\$48.102.500	\$481.025
ago-25	\$53.110.620	\$531.106
sept-25	\$74.153.876	\$741.538.-
oct-25	\$193.383.501.-	\$1.933.835.-
TOTAL RECAUDACIONES	\$1.074.211.320	
TOTAL COMISIÓN REAL	\$10.742.113	
TOTAL COMISIÓN PAGADA	\$1.268.190.-	
ADEUDADO	\$9.473.923.-	

Por tanto, por concepto de comisiones por recuperación de deuda, se me adeuda la suma total de **\$9.473.923.-**

4. Diferencia por semana corrida

Conforme al artículo 45 del Código del Trabajo los trabajadores con remuneración mixta (sueldo base y comisiones) tendrán derecho al pago de la semana corrida. Así también lo establece la cláusula 3° letra d) del contrato de trabajo que me unía con mi empleador. Teniendo presente que, para el cálculo del monto por semana corrida, se ha tomado en consideración una remuneración inferior a la que realmente se debía haber pagado, desde abril de 2024 hasta el despido, resulta consecuentemente que la semana corrida pagada también ha sido inferior a la que en derecho correspondía. Por lo anterior, mediante la presente demanda se pretende el pago íntegro de aquella diferencia, según se explica en la tabla siguiente:

Tabla V. Detalle de diferencia por semana corrida

Periodo	Total de diferencia de comisiones (1, 2 Y 3)	Semana corrida adeudada
abr-24	\$45.000	\$9.000
may-24	\$93.000	\$18.600
jun-24	\$206.000	\$41.200
jul-24	\$224.000	\$44.800
ago-24	\$857.62	\$171.525
sept-24	\$656.771	\$131.355

oct-24	\$734.445	\$146.890
nov-24	\$754.258	\$150.850
dic-24	\$736.444	\$147.290
ene-25	\$698.701	\$139.740
feb-25	\$738.855	\$147.770
mar-25	\$853.355	\$170.670
abr-25	\$820.835	\$164.165
may-25	\$683.330	\$136.665
jun-25	\$1.685.604	\$337.120
jul-25	\$575.525	\$115.105
ago-25	\$531.106	\$106.220
sept-25	\$741.538	\$181.910
oct-25	\$1.769.445	\$372.790

PERIODO	TOTAL SEMANA CORRIDA ADEUDADO
abr-24 a oct-25	\$2.733.665.-

I. ANTECEDENTES DE LA SUBCONTRATACIÓN Y CONSECUENTE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O, EN SU DEFECTO, SUBSIDIARIA.

La demandada **SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA**, presta servicios a la empresa **AGUAS DEL VALLE S.A** (en adelante empresa mandante o la mandante), en régimen de subcontratación, esto en virtud de un acuerdo contractual celebrado entre los demandados.

Los servicios que la demandada principal le presta a la empresa mandante se refieren principalmente al servicio de gestión de pagos especiales en La Serena y Coquimbo, al menos desde el año 2024, en virtud del contrato CW2248073 y sus posteriores modificaciones o anexos. En la práctica el servicio consiste en que la contratista realice las gestiones de cobro o recupero de deudas de los clientes finales del servicio que entrega AGUAS DEL VALLE a sus clientes (agua potable), el servicio de corte del suministro por deudas y la reposición de los mismos cuando correspondiere. De hecho son precisamente estas gestiones las que la contratista realiza a través de trabajadores como mi persona.

Es decir, la demandada principal, mi ex empleadora, ejecuta los servicios antes referidos por su cuenta y riesgo, con sus propios trabajadores, en beneficio de la empresa mandante AGUAS DEL VALLE S.A. En el mismo sentido, la demandada principal es aquella dotada de los medios materiales y personales para prestar los servicios ofrecidos y pactados que a la fecha continúa prestando.

Por otro lado, esta empresa contratista en virtud del contrato con AGUAS DEL VALLE S.A está desarrollando una actividad propia y específica, organizando y controlando por sí el desarrollo de aquella, en beneficio de este tercero mandante.

En efecto, los hechos señalados en esta demanda, permiten identificar todos los elementos para considerar que se cumplen con cada uno de los requisitos normativos que regulan el trabajo bajo régimen de subcontratación y la responsabilidad solidaria del demandado, según lo dispone el Código del Trabajo en sus artículos 183-B, 183-D. De lo anterior, nacen las razones para sostener que AGUAS DEL VALLE S.A debe responder solidariamente por el cobro de las indemnizaciones, recargo y prestaciones laborales que se demandan en estos autos.

Así las cosas, la demandada solidaria deberá allegar antecedentes para demostrar si ha ejercido sus derechos de información de cumplimiento de las obligaciones laborales de mi ex empleador y si ha ejercido el derecho de retención de sumas de dinero que por concepto de obligaciones para con éste hayan efectuado, para así responder subsidiariamente - y no solidariamente - de tales obligaciones demandadas en esta causa.

Según dispone el art. 183-B inciso primero del Código del Trabajo: *"La empresa principal **será solidariamente responsable de las obligaciones laborales** y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, **incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral**. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal".*

Por su parte, la misma norma, en sus incisos tercero y cuarto señala: *"La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.*

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo".

J. PRESTACIONES DEMANDADAS

En consecuencia, la demandada debe ser condenada a pagar las siguientes prestaciones:

1.- Indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo, correspondiente a 11 remuneraciones, por la suma total de **\$35.983.442.-** o lo que S.S. estime pertinente.

2.- Diferencia de la indemnización por años de servicios por variación de la base de cálculo aplicada, correspondiente a **\$3.255.943.-** o lo que S.S. estime pertinente.

3.- Recargo del 30% de la indemnización por años de servicio en conformidad con la letra a del artículo 168 del Código del Trabajo. Teniendo presente que la indemnización por años de servicio debía corresponder a la suma de \$2.591.689.-, por este concepto se demanda la suma de **\$1.962.733.-** o lo que S.S. estime pertinente.

4.- Restitución de descuento por AFC efectuado en el finiquito, por la suma de **\$434.159-** o lo que S.S. estime pertinente.

5.- La suma de **\$1.318.000.-**, por concepto de comisión por corte de suministro adeudada, o lo que S.S. estime pertinente.

6.- La suma de **\$3.114.500.-**, por concepto de comisión por reposición de suministro adeudada, o lo que S.S. estime pertinente.

7.- La suma de **\$10.733.923.-**, por concepto de "comisión por recuperación" adeudada, o lo que S.S. estime pertinente.

8. La suma de **\$2.733.665.-** por concepto de diferencia adeudada de semana corrida, o la suma mayor o menor que S.S. determine conforme el mérito de autos

9.- La nulidad del despido para efectos remuneracionales conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, y se condene a las demandadas al pago de las remuneraciones que correspondan hasta la convalidación del despido a razón de la remuneración mensual de **\$3.271.222.-** o aquella que se acredite en el proceso, o lo que S.S. estime pertinente.

10.- La diferencia de cotizaciones de seguridad social adeudada a las instituciones correspondientes.

11.- Los intereses y reajustes legales procedentes.

12.- Las costas del juicio.

POR TANTO, y en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artículos 63, 162, 163, 168, 173, 183-B y siguientes, 420, 423, 446, 496, 510 y demás pertinentes, todos del Código del Trabajo;

PIDO A SS. tener por interpuesta denuncia de tutela laboral con ocasión del despido en, indemnizaciones, recargos, nulidad de despido, subcontratación y cobro de prestaciones laborales en contra de **SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA**, R.U.T. 77.630.810-2, representada legalmente por doña CECILIA AGUILAR NUÑEZ, ya individualizada, y solidariamente o subsidiariamente en contra de **AGUAS DEL VALLE S.A.** R.U.T. 99.541.380-9, representada legalmente por don ANDRÉS ANTONIO NAZER VEGA, ya individualizado, y en definitiva declarar que se ha vulnerado mis derechos fundamentales por transgredir la garantía de indemnidad con ocasión

del despido, y se ordene el pago de las sumas indicadas en el título letra "J" de este libelo, con intereses, reajustes y costas.

PRIMER OTROSÍ: Que, por este acto, y dentro del plazo legal, vengo en interponer de forma subsidiaria a la tutela laboral de lo principal, conforme al artículo 489 inciso final del Código del Trabajo, demanda de despido improcedente, incremento legal, subcontratación, devolución de descuento de AFC, nulidad del despido y cobro de prestaciones en contra de 1) **SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA (INCOSERVICIOS LTDA.), R.U.T. 77.630.810-2**, representada legalmente por doña CECILIA AGUILAR NUÑEZ, R.U.N. 6.066.934-1, desconozco profesión u oficio, o quien la represente o subrogue en virtud del Art. 4º del Código del Trabajo, ambos domiciliados en Luis Thayer Ojeda N°0180, oficina 205-206, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y 2) **AGUAS DEL VALLE S.A. R.U.T. 99.541.380-9**, representada legalmente por don ANDRÉS ANTONIO NAZER VEGA, R.U.N. 9.589.983-8, desconozco profesión u oficio, o quien lo represente o subrogue en virtud del Art. 4º del Código del Trabajo, ambos domiciliados en Colo Colo N°935, La Serena; en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que se pasan a exponer.

1. Ingresé a trabajar bajo subordinación y dependencia para SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, en adelante INCOSERVICIOS, con fecha 23 de abril de 2024.
2. La referida empresa se dedica a contratos de operación de la fase de corte y reposición de suministro de agua potable, para AGUAS DEL VALLE S.A., quien es la empresa suministradora de agua potable en la Región de Coquimbo. Durante los años de trabajo, desempeñé el cargo de cortador-negociador-reponedor en mi empresa, realizando esas funciones en beneficio de la mencionada empresa AGUAS DEL VALLE S.A.
3. En ese contexto, existe entre mi ex empleadora SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA y AGUAS DEL VALLE S.A. un régimen de subcontratación.
4. Dentro de mis remuneraciones se contemplaba el pago de un sueldo base, más comisiones por corte y reposición de suministro de agua potable. Así las cosas, las comisiones por corte y reposición eran calculadas conforme a información que era proporcionada por parte de AGUAS DEL VALLE S.A. a mi ex empleador SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, dicha información era denominada "estados de pago".
5. El sueldo base estipulado era de \$500.000.- además de una gratificación anual garantizada, de conformidad al artículo 50 del Código del Trabajo, un bono por deuda recuperada, semana corrida de conformidad al artículo 45 del Código del Trabajo, y una asignación de colación por la suma de \$40.000.-

6. La jornada laboral pactada fue de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas, viernes de 9.00 a 17:00 hrs con 60 minutos de colación, y sábado de 9:00 a 14:00 horas con 60 minutos de colación.
7. El contrato inicial de fecha 23 de abril de 2024, tenía una duración hasta el 31 de mayo de 2024.
8. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de agosto de 2024, se modificó dicho contrato, pasando a ser un contrato de duración indefinida.
9. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 27 de mayo de 2024, se modificó la cláusula 12, letra a) y 13 letra g) del contrato de trabajo, para incorporar obligación de reponer suministro.
10. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de julio de 2024, se sustituyó la cláusula 3 letra c) del contrato, estableciendo el derecho a devengo y pago de comisiones variables conforme a las reglas allí señaladas; dichas comisiones se pagarían por corte efectivo de suministro de agua potable y por recuperación de deuda.
11. Mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 07 de agosto de 2024, se volvió a sustituir la cláusula 3 letra c) del contrato, incorporando nuevos requisitos para el devengo y pago de la comisión por recuperación de deuda.

B. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL

Dentro de mis funciones, los clientes con los cuales debía negociar, estaban en la categoría de "incobrables" ya que estos eran clientes que no habían realizado pago desde 7 boletas en adelante, clientes que ya habían realizado convenios previamente y con mal comportamiento de pago. Atendido lo anterior, me indicaron desde la empresa que mi remuneración iba a ser en base a un porcentaje de lo recuperado por parte del equipo siempre que se superaran los \$32.000.000.- mensuales. Esta cifra o meta mensual era grupal, es decir, todos quienes realizaban mis funciones en la empresa, ya que la cartera de clientes también era grupal, por lo cual, nos coordinábamos para lograr las metas.

Además, para el mes de abril de 2024, se informó que se aplicaría una campaña de Aguas del Valle para ese mes por resultados obtenidos, que consistiría en el pago de que, si como equipo lográbamos superar \$256.000.000.- se pagaría un premio de 100 UF como equipo general, mientras que si superábamos los \$512.000.000.- se pagarían 300 UF. El equipo se encontraba conformado por 29 personas, sin embargo los bonos nunca se pagaron porque supuestamente no se alcanzó ninguna de las metas, lo cual nunca fue demostrado por parte de la empresa.

Desde un principio se me indicó por parte de la demandada que el trabajo siempre sería en equipo ya que no teníamos una cartera de clientes individual y exclusiva. Esta carga de clientes se

realizaba a través de una aplicación de Aguas del Valle llamada CyR, la que asignaba a cada trabajador un código de usuario, en mi caso el código 953.

En el mes de mayo de 2024 además, se suscribió un anexo que añadía la función de reponer suministro de agua, ya que la persona que había ingresado con el cargo de reponedor fue desvinculada, encargándonos esta tarea a nosotros; tarea que debía ser remunerada en la misma proporción que las comisiones por corte de suministro.

Las cargas de clientes se realizaban de forma diaria aproximadamente a las 09:00 hrs. de lunes a sábado. Estas órdenes eran de corte y reposición y adicionalmente se realizaba otra carga de reposiciones a las 15:00 hrs. de cada día, con excepción del día sábado.

Además, entre las funciones que me encomendaba el empleador se encontraba el ingreso a sectores muy peligrosos de la ciudad, que la empresa las denominaba como "zonas duras" (sectores de alto riesgo) donde debía poner en peligro mi integridad física de forma habitual.

Durante el transcurso de mi turno además, me encontraba con distintos casos de viviendas cerradas, clientes que no permitían el corte de suministro, direcciones que ya no existían o no estaban en la geolocalización de la aplicación, entre otros, los cuales todos iban registrados en la aplicación CyR de Aguas del Valle.

Al momento de acercarse el término de cada turno, se me solicitaba por parte de la jefatura de Incoservicios que registrara el resto de las órdenes como "casa cerrada", con la finalidad de que al indicar que hubo gestión por parte mía como trabajador, fuera remunerado por Aguas del Valle a incoservicios.

Sin perjuicio de lo antes señalado, otro de los inconvenientes que se presentaban en el ejercicio de mis funciones era el hecho que las cargas diarias se cruzaban con las cargas de mis compañeros, lo que se traducía en que distintos trabajadores realizábamos visitas a clientes hasta tres veces por semana, y luego al momento de pagar el cliente, el pago de este no se viera reflejado en ninguno de los códigos de mis compañeros ni el mío, evadiendo así Incoservicios realizar el pago de las comisiones respectivas según lo acordado.

Luego, cabe señalar que no existía concordancia entre el cálculo de comisiones que realizaba mi ex empleador y el trabajo efectivamente realizado por mi persona. Así, solicité en varias ocasiones junto a mis compañeros de trabajo a la empresa que entregara un detalle de la forma en que se habían calculado las comisiones, sin embargo, se nos indicaba por parte de las jefaturas que no tenían conocimiento de aquella información, y señalaban que no había "nada que hacer", cuestión que era frecuentemente indicada por don Milko Valenzuela, supervisor de la empresa.

Lo antes señalado ocurrió desde que ingresé a la empresa y hasta el mes de julio de 2024, para que luego se nos enviara un Excel parcial sin ningún tipo de respaldo o detalle indicando cuánto llevaba supuestamente por comisión cada trabajador.

La información parcial y no verificable en todo caso era utilizada como método de presión por

parte del supervisor, indicando cuando estos montos eran bajos si íbamos bien o mal y amenazando por varios medios (video llamadas, reuniones, whatsapp) que "nadie tiene el trabajo seguro, es lo que hay y agradezcan que tienen trabajo", causando un estrés considerable y empeorando la relación y el clima laboral.

Con el paso de los meses, se nos fue entregando información de pagos de manera irregular sin entregarnos un estado de pago oficial, en donde se nos enviaba una imagen recortada de un Excel con nuestros nombres y el supuesto monto recaudado, el cual nunca coincidía con el detalle que cada uno de los trabajadores registrábamos por nuestra cuenta al momento de realizar nuestras funciones y al solicitar a los analistas la fecha, el tipo de corte y el monto del pago que el cliente realizó para regularizar su deuda no se nos entregaba información. Una vez al mes se nos enviaba de manera intermitente un global con las cifras de todos en donde el momento de indicarle al jefe del contrato de turno las diferencias que estaban entre nuestro seguimiento y el documento enviado, este a veces aceptaba algunos pagos y otros no, sin dar explicaciones del rechazo o la aceptación de las diferencias de pagos que le habíamos hecho presente.

Esto generó constantes problemas con las jefaturas en el sentido que tanto yo como mis compañeros realizábamos reclamos por las comisiones impagas, sin obtener nunca una solución concreta, no quedando otra opción que recurrir a la Inspección del Trabajo, para que la empresa fuera fiscalizada y, eventualmente, sancionada por los incumplimientos relatados, cuestión que ocurrió, como se explicó en lo principal de esta presentación.

C. DEL DESPIDO

El día 4 de octubre de 2025, recibí carta de despido de fecha 30 de septiembre de 2025, en que se me aplicó la causal establecida en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es "Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio", y es del siguiente tenor:

"Santiago, 30 de septiembre de 2025.

Señor (a)

JUAN DE DIOS KUSCHEL JARA

(...)

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 162 del Código del Trabajo,

comunicamos a Ud. que se ha resuelto poner término a su contrato de trabajo a contar del 31 de octubre de 2025, decisión que tiene por fundamento la causal contenida en el artículo 161, inciso 1º, del referido cuerpo legal, esto es, por necesidades de la empresa.

Los hechos en los que se fundamenta la causal invocada radican en la circunstancia que la Compañía deberá necesariamente racionalizar y disminuir el personal que labora para el Servicio Gestión de Pagos Especiales específicamente, por el término derivado del contrato comercial CW2248073 ES - SERVICIO DE GESTIÓN DE PAGOS ESPECIALES, LA SERENA, COQUIMBO- 2024 y la decisión de la empresa mandante de no perseverar en ello. Lo anterior significó para la Compañía tomar la difícil decisión de suprimir las funciones que Ud. realizaba, en relación con que, a partir del día 31 de octubre de 2025, finaliza el servicio que Incoservicios Ltda. presta para la empresa mandante.

Se hace presente que corresponde a usted el pago de las siguientes indemnizaciones:

Indemnización por años de servicio: \$ 3.286.501.- (Tres millones doscientos ochenta y seis mil quinientos un pesos)

Conforme a lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo se informa que sus cotizaciones se encuentran al día y serán oportunamente enteradas en las instituciones previsionales, hasta el último día del mes anterior al del término de su Contrato de Trabajo. Se adjunta a la presente, certificado de pago de cotizaciones previsionales correspondiente al tiempo que usted prestó servicios a nuestra Empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8° del artículo 162 del Código del Trabajo y en el acápite III, numeral 1, de la Resolución 1.340, de la Dirección del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de 12.11.2021, se informa a Ud. que el finiquito se pagará en forma electrónica, siendo voluntario de su parte firmar y recibir el pago en forma electrónica, pudiendo optar a hacerlo en forma presencial ante ministro de fe, a su elección. Además, al momento de suscribir el finiquito, si lo estima necesario, podrá formular reserva de derechos.

Copia de este aviso se remite en plazo y forma legal a la Dirección del Trabajo para el registro de comunicaciones

Atentamente"

E. IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO POR LA CAUSAL APLICADA

El artículo 161 del Código del Trabajo dispone que "el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores".

Se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia que la causal en estudio es de carácter restrictivo, de tal forma que su utilización no puede depender de la sola voluntad del empleador, sino

que de la ocurrencia de las hipótesis que contempla el mismo código en el artículo 161, o bien de situaciones análogas, y debe tratarse de situaciones con un trasfondo de carácter técnico o de orden económico, tal como se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en numerosas oportunidades sosteniendo que *"el despido por necesidades de la empresa debe estar asociado por regla general a una causa que no sea la mera voluntad unilateral del empleador por tanto debe fundarse en hechos en que sea inevitable la separación de uno o más trabajadores . El artículo 161 del Código del Trabajo señala caso ilustrativos en que puede comprobarse aspectos de carácter técnico del demandado , los aspectos económicos que autorizan a invocar la causal de término se refieren a que debe existir un detrimento en la situación financiera de la empresa que haga insegura su marcha lo que necesariamente debe ser acreditado, más aún en los casos contemplados aquí no son de carácter taxativo, es decir la disposición puede alcanzar situaciones análogas, semejantes todas ellas , sin que deban decir relación con aspectos de carácter técnico o de orden económicos. Los primeros aluden a rasgos estructurales de la instalación de la empresa que provocan cambios en la carga funcional de la misma, en cuanto a los segundos ellos se encuadran en general la existencia de un equilibrio a condiciones únicas de la empresa que hagan inseguro su funcionamiento, de ésta manera sea que se trate de situaciones que fueren procesos de modernización o racionalización derivados de la empresa o acontecimientos de tipo económico como son las bajas en la productividad o cambio en las condiciones del mercado, deben todos ellos ser probados en virtud de la carga procesal que la invocación, motivo, que la exoneración conlleva"*⁵

En efecto, mi ex empleador en el caso sublite, señaló en la carta de aviso de despido, que el despido se funda "en el marco del constante proceso de adecuación, racionalización y modernización de la empresa" que ha determinado que se ha debido revisar la necesidad de mantener ciertas áreas y/o funciones, determinantes prescindir de las laborales" realizadas por mi persona. Si bien esto podría significar una razón de carácter técnico, la aplicación de la causal en comento no se basta por la mera enunciación de las condiciones o motivos que dan lugar a las supuestas necesidades de la empresa.

En este sentido, la carta de aviso de despido remitida por la demandada no realiza ni el más mínimo desarrollo acerca de los hechos que fundamentan la causal aplicada, limitándose a indicar, muy someramente, los supuestos que la misma norma establece, sin entregar ningún antecedente objetivo, técnico o económico que explicara la necesidad de la decisión patronal y que permitiera, por consecuencia, tener por procedente el despido.

En este contexto, la carta aludida no se basta a sí misma para dar por asentado que las situaciones indicadas hicieron inevitable mi despido.

⁵ Código del trabajo sistematizado. Jurisprudencia Abeledo-Perrot (2012) tomo III página 1406- 1407.

De esta forma, la misiva de despido es absolutamente vaga, genérica, imprecisa e insuficiente, no cumpliendo con los requisitos que establece la ley ni los criterios aplicados por nuestros tribunales de justicia.

La carta de despido solo genera interrogantes: ¿Cuáles son dichas necesidades de la empresa?, ¿cuál es el criterio de causalidad (técnico, organizativo, productivo o económico) elegido o concurrente?, ¿Atiende el despido con el fin de cumplir con “alguna” necesidad de la empresa?, ¿cómo saberlo?, ¿se desprenden de la carta?, ¿Cuáles son los hechos justificativos de tal causal?, ¿qué criterios fueron utilizados para elegir el puesto y persona para ser despedida?, ¿cuál es el plan de modernización o reestructuración de la empresa? ¿El despido sirve para cumplir con la finalidad propuesta? Ninguna de estas preguntas puede ser contestada por lo vago, genérico, impreciso e insuficiente de la carta de despido.

En cuanto a la omisión en la carta de aviso de término del contrato de trabajo o de los hechos que sirven de fundamento al despido, específicamente, nuestra jurisprudencia ha señalado que ello no puede subsanarse con posterioridad, mucho menos durante la secuela del juicio, ya que el objeto de establecer dicha formalidad es que el trabajador no quede en la indefensión, como ocurre en el caso de autos.

En efecto, el artículo 454 N.º 1 del Código del Trabajo, señala que la prueba en los juicios de despido recae en quien lo ha generado, y sólo podrá dirigirse a la acreditación de la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, “sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido”. El empleador dispone de una oportunidad previamente determinada para señalar la causal de despido y los hechos en que se funda, y si no lo hace, se encontrará privado de invocarlos en un juicio posterior.

A mayor abundamiento, no habiendo el ex empleador dado elementos o antecedentes que justifiquen y acrediten los hechos invocados como justificativos de la veracidad de la causal invocada en la carta de aviso de despido, no podrá alegar en el juicio hechos nuevos en abono de su posición para justificar el despido de que he sido objeto.

Como lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema, las razones que dieron lugar a la aplicación de esta causal, deben ser de una envergadura suficiente que permita señalar que se hace “insegura la marcha de la empresa”, de tal modo que, mantener al trabajador implicaría incluso una situación de insolvencia. No es lo que concurre en el caso de marras, y tampoco podrá ser acreditado por la empleadora, toda vez que, a mayor abundamiento, una vez efectuado el despido del trabajador, el cargo desempeñado por mi persona continuó existiendo dentro del organigrama de la empresa, el cual es actualmente servido por un tercero.

En consecuencia, y como se ha sostenido latamente, la causal de “necesidades de la empresa” requiere de una gravedad notable que impida a la empresa continuar su normal marcha de no ser por el despido de uno o más trabajadores. Así las cosas, tal como se ha indicado por la

jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la causal aludida *"tiene en común los elementos de agilidad, objetividad, gravedad, y permanencia. Si se comparan esas hipótesis con el carácter económico, tecnológico de las necesidades de la Empresa, está latente con cada una de ellas lo que constituye un faro en la búsqueda de la medida que debe ser usada como referencia de la posición de lo que debe entenderse por necesidades de la empresa ya que las situaciones descritas no logran cerrar la vasta casuística que puede llegar a constituir la causal, por lo que la norma permite otras situaciones análogas."*⁶

Por las razones antes expuestas, queda de manifiesto que el despido de que fui objeto debe ser declarado como improcedente, de conformidad al artículo 168 inciso primero del Código del Trabajo, siendo además procedente que el empleador sea condenado al pago del 30% de incremento de la indemnización por años de servicio, por disposición del literal (a) del mismo artículo.

F. DEL DESCUENTO DE LA ADMINISTRADORA DE FONDO DE CESANTÍA

El artículo 13 de la Ley N°19.728 dispone: "Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del referido artículo, calculada sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta última.

Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15.

En ningún caso se podrá tomar en cuenta el monto constituido por los aportes del trabajador, para los efectos de la imputación a que se refiere el inciso anterior.

A este respecto, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, se encuentra unificada desde hace algún tiempo, a partir de la sentencia dictada en causa Rol N°92.645-2021, sosteniéndose sin variación que una condición esencial para que opere el descuento de que se trata, es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, lo que se ve corroborado por su artículo 168, letra a), de manera que si la sentencia declara injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la

⁶ Código del Trabajo sistematizado - jurisprudencia. Hugo Caamaño Rojo. (2012) Tomo III páginas 1407 a 1048.

parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. La misma Corte Suprema ha sostenido que “en consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728”.³ Misma conclusión es la que arriba la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa de Cobranza Laboral Rol Corte N° 2698-2018, en donde sostiene que para que opere el descuento de la AFC “es menester que el contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Luego, lo que debe preguntarse, es si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, no satisface la condición o, en cambio, solo por haberlo invocado el empleador, bastaría por dar satisfacción a la referida condición. Esta Corte estima que la primera interpretación es la más apropiada, tanto porque si prosperara la interpretación propuesta por el recurrente constituye un incentivo a invocar una causal errada con el objeto de obstaculizar la restitución, tanto cuanto significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia, produciría efectos, a pesar que la sentencia declara la causal improcedente e injustificada”, continúa señalando la sentencia que “de lo antes razonado debe necesariamente concluirse que la correcta interpretación de la norma en estudio es que si la sentencia declara injustificado el despido por la causal de necesidades de la empresa, priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.728”.⁷

El Juzgado del Trabajo de Temuco agrega un importante conclusión al respecto, y sostiene que “En efecto, si bien la ley no exige que el despido sea justificado para que se proceda al descuento, el considerar que el empleador pueda descontar el aporte al fondo de cesantía en situaciones de abierta injusticia en la invocación de las necesidades de la empresa, constituye un incentivo perverso para la utilización de una causal cuyos parámetros están establecidos en la ley, favoreciendo que frente a cualquier situación en que el empleador quiera despedir a un trabajador se invoque resultando con ello un ahorro indebido tanto por el incremento que es menor frente a otras causales de término de contrato, y además permitiéndole el descuento del aporte al fondo de cesantía que no hubiere podido alegar en caso de invocar otra causal de término de contrato.”

Por las razones antes indicadas, corresponde entonces que se acoja la demanda también en este apartado y, por ende, se ordene al ex empleador demandado a hacer la devolución de los montos acumulados en la Administradora de Fondos de Cesantía, que serán singularizados en la parte final de este libelo.

⁷ Corte Suprema Rol 10.843-2022.

G. DIFERENCIAS EN LA BASE DE CÁLCULO

Cabe hacer presente a S.S. que según lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, se entenderá como base de cálculo la última remuneración del trabajador.

Como se dijo, la remuneración que estipulaba mi contrato y anexos, era variable, siendo parte de la misma las comisiones por corte, reposición y por recuperación de deuda. Atendida la existencia de comisiones adeudadas por la demandada, la base de cálculo real tomando en consideración el total de haberes que debí recibir en los últimos meses trabajados completos (febrero, marzo y octubre de 2025) es la suma promedio de **\$3.271.222**

Así las cosas, existe una diferencia considerable entre lo pagado en el finiquito (\$3.286.501) y lo que realmente me correspondía conforme a mi remuneración, existiendo una diferencia adeudada por concepto de indemnización por años de servicio de **\$3.255.943.-**

H. DE LA NULIDAD DEL DESPIDO.

En virtud de lo anterior, en los hechos ha existido un pago parcial de mis cotizaciones previsionales y de salud, por lo que no es posible considerar que mi ex empleadora ha dado cumplimiento a su obligación de pago de aquellas.

Así las cosas, es del caso reiterar, que mi ex empleadora no realizó el pago íntegro de mis cotizaciones de seguridad social durante toda la vigencia de la relación laboral; incurriendo de esta manera en infracción a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que señala: *"El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión y con organismos públicos."*

Lo anterior se encuentra en concordancia con lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto ley N.º 3.500 de 1980, que señala que las cotizaciones establecidas en dicho texto legal, deberán ser declaradas y pagadas por el empleador en la Administradora de Fondo de Pensión a la cual se encuentre afiliado el trabajador dentro de los plazos correspondientes. Siendo así, corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido, ya que, no declaradas ni pagadas íntegramente sus cotizaciones, el despido del cual fue objeto no produce ningún valor y las demandadas han de ser condenadas a pagar todas y cada una de las remuneraciones y demás prestaciones laborales que correspondan, hasta que se produzca la convalidación del despido, tomando como base de cálculo el monto de remuneración señalado en el literal G precedente, o en su defecto el que SS. estime pertinente.

I. OTRAS PRESTACIONES ADEUDADAS

A este respecto, se debe señalar que en el contexto de relación laboral, se debían pagar diversas comisiones, de conformidad al contrato de trabajo acompañado a esta presentación y los

anexos del mismo. Es del caso que, a la fecha, se me adeudan comisiones, según el detalle que se pasa a exponer:

1. Comisión por corte efectivo de suministro de agua potable

El anexo de contrato de trabajo de fecha 07 de agosto de 2024, establece el derecho a comisión por corte efectivo de suministro de agua potable, a partir del mes de julio de 2024. Así las cosas, se estableció que por cada corte de suministro, se me pagaría la suma de \$1.500 si el total de cortes mensual iba entre 1 y 80, mientras que dicha suma aumentaría a \$2.000 por cada corte si el total de cortes mensual era más de 80. Así las cosas, esta parte recibió pago de dichas comisiones, pero de forma incompleta, según detalle en cuadro que se adjunta:

Tabla I. Diferencias por comisión de corte de suministro

Periodo	Cortes pagados	Cortes realizados	Valor por corte
ago-24	222	289	\$2.000
sept-24	231	300	\$2.000
oct-24	117	152	\$2.000
nov-24	251	326	\$2.000
dic-24	254	330	\$2.000
ene-25	167	217	\$2.000
feb-25	172	224	\$2.000
mar-25	372	484	\$2.000
abr-25	327	425	\$2.000
may-25	82	107	\$2.000
TOTAL CORTES	2.195	2.854	\$2.000
TOTAL COMISIÓN	\$4.390.000	\$5.708.000	
DIFERENCIA ADEUDADA	\$1.318.000		

Por tanto, a la fecha se adeuda la suma de **\$1.318.000.-** por concepto de comisión por corte de suministro.

2. Comisión por reposición de suministro de agua potable

Como se dijo, en el mes de mayo de 2024, el trabajador que se encargaba de realizar las reposiciones de suministro se fue de la empresa, y por tanto, debimos asumir dicha responsabilidad, toda vez que la empresa nos obligaba a realizar estas reposiciones, aun cuando las mismas no formaban parte de nuestras funciones contractuales. Ahora bien, en este mismo contexto, mi

empleador reconoció que las reposiciones serían pagadas, en la misma forma y medida que los cortes de suministro, cuestión que jamás se verificó, existiendo actualmente una deuda por este concepto, según se detalla en la tabla adjunta.

Tabla II. Diferencias por comisión de reposiciones de suministro

Periodo	Reposiciones	Valor por reposición
mar-24	0	\$1.500
abr-24	30	\$1.500
may-24	62	\$1.500
jun-24	103	\$2.000
jul-24	112	\$2.000
ago-24	118	\$2.000
sept-24	125	\$2.000
oct-24	87	\$2.000
nov-24	119	\$2.000
dic-24	121	\$2.000
ene-25	98	\$2.000
feb-25	123	\$2.000
mar-25	136	\$2.000
abr-25	118	\$2.000
may-25	97	\$2.000
sept-25	84	\$2.000
oct-25	63	\$1.500
TOTAL REPOSICIONES	1.596	
TOTAL COMISIÓN	\$3.114.500	
ADEUDADO	\$3.114.500	

Por tanto, a la fecha se adeuda la suma de **\$3.114.500.-** por concepto de comisión por reposiciones de suministro.

3. Comisión por recuperación de deuda

Cabe señalar que el pago de comisión por recuperación de deuda, se encuentra dividida contractualmente en dos etapas:

(i) **Una primera etapa**, desde el momento que inicié mi vínculo con la empresa hasta el mes de junio de 2024 inclusive y;

(ii) **Una segunda etapa**, desde el mes de julio de 2024 hasta el término de la relación laboral.

En el primer periodo, se contemplaba el pago a cada trabajador de un 1,2% del monto total recaudado por la empresa durante el mes, siempre y cuando se superara la meta de \$32.000.000.- de recaudación, de conformidad a la cláusula N° 3, letra c), número iv) del contrato de trabajo de fecha 11 de abril de 2024.

En la segunda etapa, en cambio, mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 7 de agosto de 2024, se sustituyó la cláusula 3 letra c) del contrato -que regulaba el pago de comisiones- estableciendo, entre otras cosas, que se pagaría a cada trabajador un 1% sobre la recaudación efectiva de los dineros recuperados, sin necesidad de cumplir con la meta antes estipulada.

Entonces, el pago de 1,2% de la recaudación supeditado al cumplimiento de la meta mensual, se mantuvo vigente durante los meses de abril, mayo y junio de 2024.

Curiosamente en ninguno de dichos meses, según dichos de mi ex empleador, se logró cumplir la meta mensual de \$32.000.000.- por lo que no se realizó pago alguno por concepto de comisión por recupero. Sin embargo, conforme al registro que llevaba como trabajador, en conjunto con mis compañeros que desempeñan la misma función y con quienes compartía cartera de clientes, pude determinar que la información proporcionada por la empresa no era fiel a la realidad, pues la meta mensual se superó y por tanto correspondía el pago de la respectiva comisión.

En detalle, la recaudación por los periodos mencionados y la comisión mensual eran los siguientes:

TABLA III. Detalle comisiones por recuperación, etapa uno.

Periodo	Recaudación mensual	Comisión (1,2%)
abr-24	\$35.000.000.-	\$420.000.-
may-24	\$35.000.000.-	\$420.000.-
jun-24	\$35.000.000.-	\$420.000.-
TOTAL RECAUDACIÓN	\$105.000.000.-	
TOTAL COMISIÓN	\$1.260.000.-	
ADEUDADO	\$1.260.000.-	

Se hace presente desde ya a S.S. que los meses de abril, mayo y junio de 2024, mi empleador no nos informó los montos recaudados por recuperación, sin embargo, a partir de cálculos realizados por el equipo de trabajadores, pudimos determinar que la recaudación mensual no pudo ser menos de \$35.000.000.- tal y como se indicó en la tabla precedente.

TABLA IV. Detalle comisiones por recuperación, etapa dos.

Periodo	Recaudación mensual	Comisión (1%)
jul-24	\$50.058.400.-	\$500.584.-
ago-24	\$60.326.500.-	\$603.265.-
sep-24	\$40.071.700.-	\$400.717.-
oct-24	\$59.914.200.-	\$599.142.-
nov-24	\$54.790.500.-	\$547.905.-
dic-24	\$47.240.500.-	\$472.405.-
ene-25	\$54.725.000.-	\$547.250.-
feb-25	\$53.344.400.-	\$533.444.-
mar-25	\$50.412.700.-	\$504.127.-
abr-25	\$38.883.500.-	\$388.835.-
may-25	\$43.933.000	\$439.330
jun-25	\$151.760.423	\$1.517.604
jul-25	\$48.102.500	\$481.025
ago-25	\$53.110.620	\$531.106
sept-25	\$74.153.876	\$741.538.-
oct-25	\$193.383.501.-	\$1.933.835.-
TOTAL RECAUDACIONES	\$1.074.211.320	
TOTAL COMISIÓN REAL	\$10.742.113	
TOTAL COMISIÓN PAGADA	\$1.268.190.-	
ADEUDADO	\$9.473.923.-	

Por tanto, por concepto de comisiones por recuperación de deuda, se me adeuda la suma total de **\$9.473.923.-**

4. Diferencia por semana corrida

Conforme al artículo 45 del Código del Trabajo los trabajadores con remuneración mixta (sueldo base y comisiones) tendrán derecho al pago de la semana corrida. Así también lo establece la cláusula 3° letra d) del contrato de trabajo que me unía con mi empleador. Teniendo presente que, para el cálculo del monto por semana corrida, se ha tomado en consideración una remuneración inferior a la que realmente se debía haber pagado, desde abril de 2024 hasta el despido, resulta consecuentemente que la semana corrida pagada también ha sido inferior a la que en derecho correspondía. Por lo anterior, mediante la presente demanda se pretende el pago íntegro de aquella diferencia, según se explica en la tabla siguiente:

Tabla V. Detalle de diferencia por semana corrida

Periodo	Total de diferencia de comisiones (1, 2 Y 3)	Semana corrida adeudada
abr-24	\$45.000	\$9.000
may-24	\$93.000	\$18.600
jun-24	\$206.000	\$41.200
jul-24	\$224.000	\$44.800
ago-24	\$857.62	\$171.525
sept-24	\$656.771	\$131.355
oct-24	\$734.445	\$146.890
nov-24	\$754.258	\$150.850
dic-24	\$736.444	\$147.290
ene-25	\$698.701	\$139.740
feb-25	\$738.855	\$147.770
mar-25	\$853.355	\$170.670
abr-25	\$820.835	\$164.165
may-25	\$683.330	\$136.665
jun-25	\$1.685.604	\$337.120
jul-25	\$575.525	\$115.105
ago-25	\$531.106	\$106.220
sept-25	\$741.538	\$181.910
oct-25	\$1.769.445	\$372.790

PERIODO	TOTAL SEMANA CORRIDA ADEUDADO
abr-24 a oct-25	\$2.733.665.-

J. ANTECEDENTES DE LA SUBCONTRATACIÓN Y CONSECUENTE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O, EN SU DEFECTO, SUBSIDIARIA.

La demandada **SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA**, presta servicios a la empresa AGUAS DEL VALLE S.A (en adelante empresa mandante o la mandante), en

régimen de subcontratación, esto en virtud de un acuerdo contractual celebrado entre los demandados.

Los servicios que la demandada principal le presta a la empresa mandante se refieren principalmente al servicio de gestión de pagos especiales en La Serena y Coquimbo, al menos desde el año 2024, en virtud del contrato CW2248073 y sus posteriores modificaciones o anexos. En la práctica el servicio consiste en que la contratista realice las gestiones de cobro o recupero de deudas de los clientes finales del servicio que entrega AGUAS DEL VALLE a sus clientes (agua potable), el servicio de corte del suministro por deudas y la reposición de los mismos cuando correspondiere. De hecho son precisamente estas gestiones las que la contratista realiza a través de trabajadores como mi persona.

Es decir, la demandada principal, mi ex empleadora, ejecuta los servicios antes referidos por su cuenta y riesgo, con sus propios trabajadores, en beneficio de la empresa mandante AGUAS DEL VALLE S.A. En el mismo sentido, la demandada principal es aquella dotada de los medios materiales y personales para prestar los servicios ofrecidos y pactados que a la fecha continúa prestando.

Por otro lado, esta empresa contratista en virtud del contrato con AGUAS DEL VALLE S.A está desarrollando una actividad propia y específica, organizando y controlando por sí el desarrollo de aquella, en beneficio de este tercero mandante.

En efecto, los hechos señalados en esta demanda, permiten identificar todos los elementos para considerar que se cumplen con cada uno de los requisitos normativos que regulan el trabajo bajo régimen de subcontratación y la responsabilidad solidaria del demandado, según lo dispone el Código del Trabajo en sus artículos 183-B, 183-D. De lo anterior, nacen las razones para sostener que AGUAS DEL VALLE S.A debe responder solidariamente por el cobro de las indemnizaciones, recargo y prestaciones laborales que se demandan en estos autos.

Así las cosas, la demandada solidaria deberá allegar antecedentes para demostrar si ha ejercido sus derechos de información de cumplimiento de las obligaciones laborales de mi ex empleador y si ha ejercido el derecho de retención de sumas de dinero que por concepto de obligaciones para con éste hayan efectuado, para así responder subsidiariamente - y no solidariamente - de tales obligaciones demandadas en esta causa.

Según dispone el art. 183-B inciso primero del Código del Trabajo: *"La empresa principal **será solidariamente responsable de las obligaciones laborales** y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, **incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral**. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal".*

Por su parte, la misma norma, en sus incisos tercero y cuarto señala: *"La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.*

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo".

K. PRESTACIONES DEMANDADAS

En consecuencia, la demandada debe ser condenada a pagar las siguientes prestaciones:

1.- Diferencia de la indemnización por años de servicios por variación de la base de cálculo aplicada, correspondiente a **\$3.255.943.-** o lo que S.S. estime pertinente.

2.- Recargo del 30% de la indemnización por años de servicio en conformidad con la letra a del artículo 168 del Código del Trabajo. Teniendo presente que la indemnización por años de servicio debía corresponder a la suma de \$2.591.689.-, por este concepto se demanda la suma de **\$1.962.733.-** o lo que S.S. estime pertinente.

3.- Restitución de descuento por AFC efectuado en el finiquito, por la suma de **\$434.159-** o lo que S.S. estime pertinente.

4.- La suma de **\$1.318.000.-**, por concepto de comisión por corte de suministro adeudada, o lo que S.S. estime pertinente.

5.- La suma de **\$3.114.500.-**, por concepto de comisión por reposición de suministro adeudada, o lo que S.S. estime pertinente.

6.- La suma de **\$10.733.923.-**, por concepto de "comisión por recuperación" adeudada, o lo que S.S. estime pertinente.

7.- La suma de **\$2.733.665.-** por concepto de diferencia adeudada de semana corrida, o la suma mayor o menor que S.S. determine conforme el mérito de autos

8.- La nulidad del despido para efectos remuneracionales conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, y se condene a las demandadas al pago de las remuneraciones que correspondan hasta la convalidación del despido a razón de la remuneración mensual de **\$3.271.222.-** o aquella que se acredite en el proceso, o lo que S.S. estime pertinente.

9.- La diferencia de cotizaciones de seguridad social adeudada a las instituciones correspondientes.

10.- Los intereses y reajustes legales procedentes.

11.- Las costas del juicio.

POR TANTO, y en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artículos 63, 162, 163, 168, 173, 183-B y siguientes, 420, 423, 446, 496, 510 y demás pertinentes, todos del Código del Trabajo;

PIDO A SS. tener por interpuesta demanda subsidiaria en juicio ordinario del trabajo por despido improcedente, incremento legal, nulidad de despido, subcontratación y cobro de prestaciones laborales en contra de **SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA**, R.U.T. 77.630.810-2, representada legalmente por doña CECILIA AGUILAR NUÑEZ, ya individualizada, y solidariamente o subsidiariamente en contra de **AGUAS DEL VALLE S.A.** R.U.T. 99.541.380-9, representada legalmente por don ANDRÉS ANTONIO NAZER VEGA, ya individualizado, y en definitiva declarar que el despido de que he sido objeto lo ha sido por una improcedente aplicación de la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, y se ordene el pago de las sumas indicadas en el título letra "K" de este libelo subsidiario, con intereses, reajustes y costas.

PRIMER OTROSÍ: Por este acto, solicito a S.S., se tengan por acompañados los siguientes documentos:

- 1) Contrato de trabajo celebrado entre las partes y anexos.
- 2) Carta de despido.
- 3) Liquidaciones de sueldo mayo 2024 a octubre 2025.
- 4) Activación de fiscalización de fecha 04 de julio de 2025 de la Dirección del Trabajo.
- 5) Informe de exposición región/inspección 1312 año 2025, número de fiscalización 1361 de la Dirección del Trabajo.
- 6) Finiquito de contrato de trabajo
- 7) Contrato CW2248073 celebrado entre INCOSERVICIOS LTDA. y Aguas del Valle S.A. con sus respectivas modificaciones.

SEGUNDO OTROSÍ: Atendido a que el domicilio de uno de los demandados se encuentra fuera del territorio jurisdiccional del Tribunal de SS., específicamente me refiero a **SERVICIOS INTEGRALES AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA**, R.U.T. 77.630.810-2, la cual está domiciliada en Luis Thayer Ojeda N°0180, oficina 205-206, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, solicito a SS. se sirva exhortar al Juzgado de Trabajo de Santiago que corresponda, con el objeto de llevar a cabo las notificaciones y todo otro antecedente de autos que SS. estime pertinente.

POR TANTO;

PIDO A S.S. acceder a lo solicitado, exhortando al efecto.

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S., tener presente que por este acto vengo en conferir patrocinio y otorgar poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión don **IGNACIO ESTEBAN**

JARA ÁLVAREZ, cédula nacional de identidad N°17.847.365-4, don **JOSÉ MANUEL A. GORROÑO VEGA**, cédula nacional de identidad N°19.451.678-9 y don **CARLOS PATRICIO C. GORROÑO VEGA**, cédula nacional de identidad N°18.138.185-k, todos domiciliados en calle Matta N°510, oficina 04, La Serena, para que actuando conjunta o separadamente, de manera indistinta, me representen con todas y cada una de las facultades contenidas en el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las cuales doy por expresa e íntegramente reproducidas por motivos de economía procesal.

CUARTO OTROSÍ: Sírvase SS., en virtud de lo dispuesto en el artículo 442 del Código del Trabajo, autorizar que las notificaciones del presente juicio se efectúen al correo notificaciones@gjabogados.cl